

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика конфиденциальности) является основополагающим документом, определяющим общие принципы, цели, правовые основания обработки и меры по обеспечению безопасности персональных данных. Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую ООО «Килобайт» (ИНН 7453261282, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13) может получить от Пользователей во время использования сайта krasnoeibeloe.ru (далее — Сайт), а равно мобильного приложения «Красное&Белое» (каталог «К&Б» (далее — Мобильное приложение)).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация Сайта», «Администрация Мобильного приложения» (далее — Администрация) — уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, и/или по управлению Мобильным приложением, действующие от имени ООО «Килобайт», которые организуют и/или осуществляют обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных (Пользователя) или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь Сайта» / «Пользователь Мобильного приложения» (далее — Пользователь) — лицо, имеющее доступ к Сайту и/или Мобильному приложению посредством сети Интернет и использующее Сайт и/или Мобильное приложение.

1.1.6. Cookie (куки) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере или мобильном устройстве пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта (более подробно см. в Приложении № 1).

1.1.7. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной (или мобильной) сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем Сайта и/или Мобильного приложения означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование Сайта и/или Мобильного приложения.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту krasnoeibeloe.ru и мобильному приложению «Красное&Белое» (каталог «К&Б»). Администрация не контролирует и не

несет ответственность за сайты и Мобильные приложения третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте и иных сайтах.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем Сайта и/или Мобильного приложения.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта и Администрации Мобильного приложения по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет.

3.2. Персональные данные предоставляются Пользователем, в том числе путём заполнения регистрационной формы на Сайте и/или Мобильном приложении, и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

3.2.4. дата рождения;

3.2.5. пол;

3.2.6. место жительства Пользователя.

3.3. Администрация осуществляет сбор, в том числе следующих пользовательских данных: сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; IP-адрес.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте и/или в Мобильном приложении.

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта и/или Мобильного приложения.

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта и/или Мобильного приложения, либо качества товаров (услуг).

4.1.4. Обеспечения безопасности Пользователя и Администрации, предотвращения мошенничества.

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных.

4.1.6. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.

4.1.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта и/или Мобильного приложения.

4.1.8. Предоставления Пользователю с его согласия/по его уведомлению (получаемого администрацией единожды при скачивании мобильного приложения, регистрации на сайте) специальных предложений, обновлений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Администрации сайта и/или Мобильного приложения или от имени ее партнеров, в том числе в виде рассылки разного рода уведомлений, сообщений, напоминаний.

4.1.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

4.1.10. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

4.1.11. Заключение договоров различного характера.

4.1.12. Осуществления деятельности по подбору персонала.

4.1.13. Обеспечения хозяйственной деятельности.

4.1.14. Реализации прав и осуществления обязанностей, которые изложены действующим законодательством.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется до достижения целей обработки персональных данных, утраты необходимости в достижении этих целей, до момента прекращения деятельности ООО «Килобайт», либо до момента отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователем (его законным представителем).
- 5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Администрация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Администрации, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим законодательством.
- 5.4. Администрация вправе получать и обрабатывать персональные данные Пользователей посредством метрических программ (сервисов интернет-статистики). В указанных случаях Администрация вправе использовать файлы куки (cookie) и аналогичные технологии для отслеживания активности Пользователей на Сайте и в Мобильном приложении.
- 5.5. Администрацией используется система интернет-статистики «Яндекс.Метрика», которая использует аналитические куки, чтобы помочь Сайту проанализировать, как пользователи используют сайт.
- 5.6. Пользователь может ограничить или отказаться от обработки куки (cookie) в настройках своего браузера. При отказе от использования cookie некоторые элементы (функции) официальных сайтов и сервисов Компании могут быть недоступны для использования.
- 5.7. При утрате или разглашении персональных данных Администрация информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
- 5.8. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
- 5.9. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 6.1. Пользователь обязан:
- 6.1.1. Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом и/или Мобильным приложением.
- 6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
- 6.2. Администрация обязана:
- 6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4. настоящей Политики конфиденциальности.
- 6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2. и п. 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
- 6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

6.2.5. Лица, получившие доступ к персональным данным в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2. и п. 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

7.3. В случае, если Администрация поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед Пользователем за действия указанного лица несёт Администрация. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Администрации, несёт ответственность перед Администрацией.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и/или Мобильном приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать в раздел на сайте Обратная связь.

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: www.krasnoeibeloje.ru, а также в мобильном приложении «Красное&Белое» (каталог «К&Б»).

ПОЛИТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СООКІЕ (КУКИ)

1. ПОЛУЧЕНИЕ СООКІЕ (КУКИ)

ООО «Килобайт» использует файлы cookie (куки) с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом www.krasnoeibeloe.ru (далее — Сайт) и мобильным приложением «Красное&Белое» (далее — Приложение).

Cookie (куки) представляют собой файлы малого объема, которые сохраняются в вашем интернет-браузере или в операционной системе вашего устройства при использовании Сайта/Приложения. Cookie (куки) содержат информацию о предыдущих посещениях вами Сайта/Приложения и позволяют сохранить ранее введенные на Сайте/в Приложении данные, после чего их не требуется вводить заново при следующем посещении или при переходе между страницами.

Данные пользователей, полученные таким способом, обезличиваются посредством технических мер. Поэтому невозможно установить связь между этими данными и пользователем, посетившим Сайт/Приложение. Такие данные не сохраняются вместе с другими персональными данными пользователей. Продолжая использовать наши Сайт или Приложение, Вы даёте согласие на обработку данных, содержащихся в cookie (куки).

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ СООКІЕ (КУКИ)

2.1. Файлы cookie (куки) используются нами в следующих целях:

- 2.1.1. функционирование Сайта и Приложения и улучшение его работы;
- 2.1.2. повышение защищенности систем безопасности Сайта/Приложения;
- 2.1.3. идентификация пользователя Сайта/Приложения;
- 2.1.4. анализ пользовательского поведения посетителей Сайта/Приложения, их предпочтений;
- 2.1.5. предоставление целевой информации по продуктам, в том числе рекламы.

3. ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СООКІЕ (КУКИ)

Файлы cookie (куки), используемые Сайтом/Приложением, можно разделить в соответствии с указанными выше целями на три вида:

3.1. НЕОБХОДИМЫЕ СООКІЕ (КУКИ)

Такие файлы cookie (куки), как ясно из названия, необходимы для работы Сайта и не могут быть отключены. Они устанавливаются только в ответ на ваши действия (установка ваших настроек конфиденциальности, вход в систему (введение логина и пароля) или заполнение форм). Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie (куки), но в таком случае некоторые части Сайта не будут работать. Эти файлы cookie (куки) не хранят никакой личной информации. К таким данным относятся, например, IP-адрес устройства, тип его операционной системы, тип браузера, домен, иные системные настройки, языковые настройки системы, страна, часовой пояс, место нахождения устройства, данные входа (логин, пароль) и т. п.

3.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СООКІЕ (КУКИ)

Эти файлы cookie (куки) позволяют нам подсчитать количество посещений и определить, откуда вы перешли на Сайт или в Приложение. Таким образом можно измерить и улучшить производительность сервисов, узнав, какие страницы наиболее и наименее популярны, и увидеть, как посетители перемещаются по Сайту/Приложению (веб-сайты, которые вы посещали ранее, информация о первом или повторном характере посещения, частота посещений, время, которое вы провели на странице).

Информация, собираемая этими файлами cookie (куки), анонимна. Если вы запретите использование этих файлов, мы не узнаем, когда вы посетили Сайт/Приложение.

Аналитические файлы cookie (куки) запоминают ваши настройки, которые будут автоматически активизированы при последующих посещениях Сайта/Приложения, помогают предоставить расширенные функциональные возможности и персонализацию. Могут устанавливаться нами или третьими лицами, услуги которых мы добавили на наши страницы. Если вы не разрешите использование таких файлов cookie (куки), некоторые или все службы могут работать некорректно.

3.3. МАРКЕТИНГОВЫЕ СООКІЕ (КУКИ)

Этот вид файлов cookie (куки) позволяет получать информацию о ваших интересах и потребностях и предоставлять вам самый актуальный контент. Информация собирается анонимно сторонними поставщиками веб-услуг. Такие компании могут использовать их для создания профиля ваших интересов и показа релевантной рекламы на других ресурсах. Они не хранят личную информацию, а основаны на уникальной идентификации вашего браузера и устройств. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie (куки), вы получите рекламу, в меньшей степени отвечающую вашим интересам. Примером таких cookie (куки) файлов могут служить введенные поисковые термины и демографические данные (пол, возраст и т. п.).

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООКІЕ (КУКИ)

При первом посещении Сайта или Приложения может быть запрошено ваше согласие на использование файлов cookie (куки) со ссылкой на Политику конфиденциальности.

Если вы одобрите использование файлов cookie (куки), а потом решите изменить это, вы сможете сделать отказ, удалив файлы cookie (куки), хранящиеся в вашем браузере. После этого Сайт/Приложение могут повторно запросить ваше согласие на использование файлов cookie (куки), и вы сможете сделать другой выбор.

При отключении функции использования cookie (куки) Вы можете обнаружить, что некоторые разделы Сайта/Приложения не работают должным образом. Инструкции по управлению файлами cookie (куки) можно найти в справочной службе браузера или настройках устройства.

5. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ СООКІЕ (КУКИ)

Файлы cookie (куки) хранятся на вашем устройстве до того, как вы их удалите или они будут автоматически удалены браузером. Обработка файлов происходит до такого удаления или в течение периода, необходимого для достижения их цели. Для различных видов файлов cookie (куки) срок хранения может быть различным.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

Пользователь соглашается с настоящими Правилами пользовательского контента (далее — Правила), оставляя отзывы о Товарах сайта krasnoeibeloe.ru (далее — Сайт), а равно мобильного приложения «Красное&Белое» (каталог «К&Б» (далее — Мобильное приложение)).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ:

- 1.1. «Администрация» — уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, и/или по управлению Мобильным приложением, действующие от имени ООО «Килобайт».
- 1.2. «Пользовательский контент» — текстовый контент, создающийся Пользователями с использованием функционала Сайта и Мобильного приложения.
- 1.3. «Отзыв» — оставленный с использованием функционала Сайта и Мобильного приложения текстовый комментарий Пользователя о Товаре, представленный на Сайте и Мобильном приложении.
- 1.4. «Пользователь» — лицо, имеющее доступ к Сайту и/или Мобильному приложению и использующее их посредством сети Интернет.
- 1.5. «Товар» — любая продукция, представленная для ознакомления на Сайте и в Мобильном приложении.

2. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ ОТЗЫВА:

- 2.1. Оставлять Отзывы могут любые Пользователи.
- 2.2. Отзывы публикуются после их проверки Администрацией. Администрация оставляет за собой право скорректировать отзыв в соответствии с Правилами размещения, не изменяя общего смысла и оценки.
- 2.3. Срок проверки и публикации Отзыва — до 5 рабочих дней.
- 2.4. Срок публикации Отзыва на товар не ограничен.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЗЫВА:

- 3.1. Пользователю следует фокусировать внимание на характеристике Товара, на который он оставляет Отзыв.
- 3.2. Отзыв должен быть содержательным и касаться только представленного товара, в нем должны быть указаны причины, почему Пользователю понравился или не понравился Товар.
- 3.3. Отзыв должен быть написан кириллицей.

4. МОДЕРАТОРЫ ОТКЛОНЯЮТ И НЕ ПУБЛИКУЮТ ОТЗЫВЫ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:

- содержащие нецензурную и экспрессивную лексику;
- содержащие в себе оценку личностей или предметов, не относящихся к конкретному товару;
- негативные отзывы (в том числе односложные), не содержащие указания на причины, по которым Пользователю не понравился данный Товар;
- содержащие клевету и оскорбления в адрес Администрации, других Пользователей и любых третьих лиц;
- содержащие побуждение к совершению противоправных действий, а также содействию лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории РФ;
- не допускаются к публикации отзывы, содержащие контент сексуального характера;

- содержащие большое количество лексических, орфографических и других ошибок;
- набранные латинскими буквами;
- содержащие материалы рекламного характера и сравнения с Товарами других ритейлеров;
- рекламные отзывы от производителей товаров, а также негативные отзывы к товарам, которые размещают представители конкурентов;
- содержащие любой другой посторонний текст, не связанный с комментируемым Товаром;
- содержащие материалы с других сайтов или из средств массовой информации;
- отзывы на различные товары, выполненные по одинаковым текстовым шаблонам.

5. Оставляя отзывы на товары на Сайте и в Мобильном приложении, Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе публиковать оставленные отзывы на сторонних ресурсах, а также предоставляет возможность свободного копирования отзывов другими пользователями Сайта.

6. Пользователь может публиковать Отзывы как анонимно, так и с указанием своих настоящих данных. Если Пользователь публикует Отзыв не анонимно, то он самостоятельно, без участия или согласования Администрации, раскрывает такие данные неопределенному кругу лиц.

7. Пользователь гарантирует, что имущественные права на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, содержащихся в отзыве, принадлежат ему или используются им на законных основаниях с согласия правообладателя.

8. Администрация не несет ответственность за содержание опубликованных Отзывов, так как они выражают мнение пользователей и могут не соответствовать мнению Администрации.

9. Подать жалобу на нежелательный пользовательский контент можно через обратную связь в разделе «Контакты» на сайте krasnoeibeloje.ru. Для это необходимо выбрать тему «Жалоба» и прикрепить скриншоты с отзывом, а также товаром, к которому он размещен.

10. Администрация оставляет за собой право удалить любой Отзыв в любое время без объяснения причин и без предварительного согласования с автором Отзыва.

11. Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте и Мобильном приложении и действуют бессрочно.

12. Администрация может изменить Правила в любой момент в одностороннем порядке по своему усмотрению без специального уведомления. Изменения вступают в силу с момента размещения обновленной редакции на Сайте и в Мобильном приложении.